

תוספות ישנים

יד:

חמש עשרה נשים

פרק ראשון יבמות

מסורת הש"ס

(א) ובאי דפרין מרחץ (ב) דהא חולמיה דהך מהך (ג) דהא מההיא דלעיל גמי דייקרי שפיר על כרחך דמודעי להו אפי' אי אמרינן דלא עשו דאליה קשה לן ב"ש מב"ה אמאי לא נמנעו דאין לנו לומר (דלמא) דהאי דלא נמנעו ב"ש משום דלא עשו כדצריהם דהיכא אמרינן דלא עשו היכא דשייך אגודות אגודות אבל הכא לא שייך דהרואה יאמר לאתחא לא צריכי שהיי הריבה נשים אחרות יומנאו ואי"כ אפי' לא עשו ב"ש כדצריהם ל"ל דמודעי להו ואי"כ פריך שפיר מאי חולמיה דהך מהך ומשני מהו דתימא כרה קלא אית לה ולא צריכי למימר לעיל [גבין] כרה דמודעי (נהי) [לכו] דליכא למפרך אמאי לא נמנעו היה להם להנמנע משום הטרות דהתם ודאי עשו ב"ש כדצריהם דלא שייך אגודות אגודות דהרואה יאמר לאתחא לא צריכי דוח לא קשה מידי דל"ל ע"כ דמודעי להו אפי' אי אמרי' לא עשו: בבבא אשת איש. י"מ ספק אשת איש היינו מגרש אשתו ולנה עמו כפונדקי אחת מתלמי היא דמגרש אשתו וכו' ספק אשת איש היא ופליגי ב"ש ובי"ה אי צריכא גט שני:

(ה) ל"ל ומאי דפרין מאי חולמיה דהך מהך היינו משום דגם כההיא דלעיל גמי דייקין שפיר דע"כ דמודעי להו כו'.

בשלמא ב"ש לא נמנעו מב"ה כו'. להאי גירסא לא מוכח מהכא אלא דלמ"ד עשו אודועי מודעי להו אבל ר"ח גרים איכא בשלמא ב"ה לא נמנעו מב"ש דטומאות דב"ש לב"ה טהורות וינהו חזאת הגירסא נראית דבכל מקום ב"ש מחמיר לענין טומאה דכי חשיב צעדיות (פ"ה) קולי דב"ש וחומרי דב"ה לא חשיב אלא תרי מילי דטומאה וטהרה אבל כל שאר מילי דטומאה וטהרה כגון שדרה וגולגולת ושוקת יהוא הוו ב"ש לחומרא והשתא לפי האי גירסא מוכח שפיר לאודועי מודעי להו [אפי' לא עשו] דליכא למימר דלא נמנעו ב"ש מב"ה משום דלא עשו ב"ש כדצריהם והיו עושין בכל דבר כב"ה ואפי' לקולא כדמוכח לקמן דהא טעמא דלא עשו משום אגודות וצטומאה וצטהרה דב"ש לחומר' היה להם לב"ש למנוע מלעשו' טהרות אגב כלים דב"ה דליכא אגודות דהרואה אומר לא צריכי לכלים דידהו כדאמר גבי שוקת בית יהוא הרוואה אומר לאפושוי מיא הוא דעבדי אלא ודאי ע"כ אודועי הוו מודעי להו אפילו למ"ד לא עשו והא דקאמר בשלמא בית הלל לא נמנעו מב"ש דטומאות דב"ש לב"ה טהורות וינהו ואע"ג דבתרי מילי ב"ש לקולא הני תרי מילי לא שכיחי א"נ נקט בשלמא משום אליבא דמ"ד לא עשו א):

פשימא בני חייבי לאוין בשרים נינהו. תימא דלא

מסיק אדעתא' דאתא לאפוקי מדר"ע ואי הוה האי ר' אלעזר אמורא הוה א"ש דפשיטא ליה דאין הלכה כר"ע אבל הוא רבי אלעזר בן שמוע שהוא תנא כדמוכח צעשרה יוחסין (קדושין עה:); ונראה דס"ד דלשום תנא לא הוי ממזר מיבמה לשוק אלא דוקא מחייבי לאוין דשאר כדתנן בהמולך (לקמן מט. ושם) איזהו ממזר כל שאר בשר שהוא בלא יבא דתנן בהאשה רבה (לקמן ד' גז. ושם) האשה שהלך בעלה ובעה למד"ה ואמרו מת בעלה ואח"כ מת בנה ונשאת ואח"כ אמרו לה חילוף היו הדברים תנא (מזה ומזה) והולד ממזר (מזה ומזה) משמע דהוי ממזר מיבמה לשוק קס"ד דנקטא בעלמא הוא אע"ג דמינא בגמ' זו דברי ר"ע דלמר אין קידושין תופסין צבייבי לאוין הויא צרייתא לא שמיע ליה:

ובספק אשת איש. לשון אחר שפי' כקונט' דהיינו שכיב

מרע שכתב גט לאשתו ואע"ג דאין

שם מחלוקת ב"ש ובי"ה הא נחלקו במגרש אשתו ולנה עמו כפונדקי לא נהירא דצהדיא חשיב הכא הויא פלוגתא דהמגרש אשתו ולנה עמו כפונדקי: **בגמי** ישן. תימא למ"ד בפי' [הזורק] צניטין (ד' עט: ושם) דאם פטרה בגט ישן תנשא למתחלה למה היה להם למנוע דמשמע דלא נמנעו משום דלא עשו כדצריהם או משום דהוו

מודעי להו ופרשי: **ארא** ב"ש אמאי נמנעים מב"ה. וא"ת ודלמא משום ממאנת ומשום ההיא דשוה כסף ככסף היו נמנעים דאם נתקדשה לראשון כפרוטה ולשני דנינר לב"ש מקודשת לשני וצנייה מן הראשון ממזרים ואומר ר"י דעיקר הך צרייתא משום צרות קתני לה ולבך קתני לה גבי מתני' דהכא' דלגבי הכי קתני לה מתני' ומשמע משום צרות גרידא היו נמנעים: **ובמאי שנא ודאי** כו'. לא אשנויאי קאי אלא בתר דאסיק קושייתו גא לפרש הצרייתא: **נעשה** בדברי ב"ה הוד"ר פגום לדברי ב"ש. פי' כקונט' דאע"ג דבני חייבי לאוין כשרים לקהל חללים הם לענין כהונה דאתי צקי' מאלמנה כדלקמן ופליגי אדר' יהושע ולית ליה פירכא דמה לאלמנה שכן היא עצמה מתחללת ועוד י"ל דשפיר אית ליה הך פירכא ומ"מ הולד פגום מדאיצטריך במחזור גרושתו היא תועבה ואין צנייה תועבין (קידושין דף עו.) ול"ל קרא דהא לא אחי מק"ו דאלמנה דאיכא למיפרך שכן היא עצמה מתחללת אלא דאתי למידק הא כיזא בזאת דהיינו יצמה לשוק צנייה תועבין אבל קשה דכסוף נדה (ע. ושם) מסיק ר' יהושע דולד מחזיר גרושתו כשר משום היא תועבה ואין צנייה תועבין ול"ל קרא דליכא למימר דאתי למידק אבני יצמה לשוק דהא לקמן קאמר רבי יהושע בני צרות מעיד אני לכם דכשרים לכהונה לב"ש משום פירכא

ומאי חולמיה דהאי מאאי. דקאמר ה"נ מסתברא דמודעי להו מהאי היכי מסתברא טפי: **קלא אים לה.** ולא צריך לאודועי ומהתם לא חילף דמודעי: ה"ג **פשיטא בני חייבי לאוין כשרים וינהו: מדר"ע.** לקמן בפרק החולץ (דף מט.): **צלרוס.** צמתני': **וצאחיות.** בפרק ד' אחין (לקמן כו.): **ובספק אשם איש.**

בפרק ב"ש (לקמן קי.) דתנן בש"א אין ממאנים אלא צרוכות וכו' והקטנה בת מילאין קרי ספק אשת איש דלמא ממאנת ונפקא. לישנא אחרינא נראה שכיב מרע שכתב לאשה זה גיטין מהיום אם מתי מחולי זה כל אותם הימים נקראת ספק אשת איש (ה) כדתנן (גיטין דף עד.) מה היא כל אותן הימים ר' יוסי אומר בעילתו ספק ר"מ אומר בעילתו תליה ותנא לא תחייחד עמו אלא ע"פ עדים אע"פ שלא שנינו זה מחלוקת ב"ש ובי"ה על כרחך נחלקו זה אותו מחלוקת שנחלקו במגרש את אשתו ולנה עמו כפונדק (שם דף פה.) לב"ש דלמרי לא אמרי' הן הן עדי ייחוד הן הן עדי ביאה אינה צריכה הימנו גט שני ולב"ה דלמרי הן הן עדי ייחוד הן הן עדי ביאה צריכה הימנו גט שני (ו) ובפי' מי אשחזו קורדייקוס (שם עג:) איפליגו צר' ר' יוסי צר' יהודה ורבנן דקתני ראוה שנתייחדה עמו בצאפלה כו' ומוקמינן התם דאליבא דב"ה דמגרש אשתו ולנה עמו כפונדקי הוא דאיפליגו צה דלמרי' כמאן אולא הא דא"ר יוחנן מחלוקת כשראוה כשנבעלה כו' וההיא דר' יוחנן גבי פלוגתא דב"ש ובי"ה איתמר: גט ישן (ז) המגרש את אשתו ולנה עמו כפונדקי צמס' גיטין כהזורק (ד' פה.): **בכסף ושוה כסף כפרוטה ושוה פרוטה.** לענין קידושי אשה ב"ש אומרים דדינר ושוה דינר ובי"ה כפרוטה ושוה פרוטה(ה) ודינר הוא כסף כורי ופרוטה היא של נחושת וה"ק הכא בכסף ושוה כסף לב"ש כפרוטה ושוה פרוטה לב"ה ובפי"ק דקדושין (דף קי.) קרי לדינר דב"ש כסף דלמר רב אסי כל כסף האמור בתורה סתם כסף כורי ואותצין והרי קידושי אשה כו' לימא רב אסי דלמר כב"ש: **מן הספק.** קא ס"ד השתא באיסור ספק כגון מגרש ולנה עמו כפונדקי דליכא אלא ספק דשמא גא עליה לשם קידושין: **לצרה עצמה.** הא דקתני נמנעים מצרה עצמה ולעולם ב"ש נמי נמנעים מב"ה מלישא צרת הבת בלא חליצה: **מן הספס.** כל כמה דלאו מודעי להו לא היו פרשי מסתמא דודאי אי הוי מהנך דלא סבירא להו הוו מודעי להו: **הולד פגום לדברי ב"ש.** דאם היה כהן פסול לכהונה. ואע"ג דבני חייבי לאוין כשרים לקהל חללים הם לענין כהונה דאתא צקי' מאלמנה לב"ג לקמן בשמעמין וטו"ז: שיהו

כל כמה דלאו מודעי להו לא היו פרשי מסתמא דודאי אי הוי מהנך דלא סבירא להו הוו מודעי להו: **הולד פגום לדברי ב"ש.** דאם היה כהן פסול לכהונה. ואע"ג דבני חייבי לאוין כשרים לקהל חללים הם לענין כהונה דאתא צקי' מאלמנה לב"ג לקמן בשמעמין וטו"ז: שיהו כל כמה דלאו מודעי להו לא היו פרשי מסתמא דודאי אי הוי מהנך דלא סבירא להו הוו מודעי להו: **הולד פגום לדברי ב"ש.** דאם היה כהן פסול לכהונה. ואע"ג דבני חייבי לאוין כשרים לקהל חללים הם לענין כהונה דאתי צקי' מאלמנה כדלקמן ופליגי אדר' יהושע ולית ליה פירכא דמה לאלמנה שכן היא עצמה מתחללת ועוד י"ל דשפיר אית ליה הך פירכא ומ"מ הולד פגום מדאיצטריך במחזור גרושתו היא תועבה ואין צנייה תועבין (קידושין דף עו.) ול"ל קרא דהא לא אחי מק"ו דאלמנה דאיכא למיפרך שכן היא עצמה מתחללת אלא דאתי למידק הא כיזא בזאת דהיינו יצמה לשוק צנייה תועבין אבל קשה דכסוף נדה (ע. ושם) מסיק ר' יהושע דולד מחזיר גרושתו כשר משום היא תועבה ואין צנייה תועבין ול"ל קרא דליכא למימר דאתי למידק אבני יצמה לשוק דהא לקמן קאמר רבי יהושע בני צרות מעיד אני לכם דכשרים לכהונה לב"ש משום פירכא

דשכן

(א) [מוספתא פ"א], (ב) [לעיל יג': לקמן כו.], (ג) [גיטין עג.], (ד) בס"א: צה דקתני ראוה שנתייחדה עמו בצאפלה כו' ואמ', (ה) [קדושין ב.],



תורה אור השלם

1. בה אמר יי' צבאות צום הקריביי ויצום הקמישי וצום השביעי וצום העשירי יתקיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמערדים טובים והקאמת והשלום אקבה:

זכריה ח יט



הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה ובספק וכו' אשת איש כדתניא בפי' מי שאהזו מה היא כל וכו'. (ב) שם בא"ד גט שני דהתם איפלגו צה ר' יוסי כל"ל ומצות ופי' מי אשחזו קורדייקוס מנחק: (ג) ד"ה גט ישן והמגרש: